I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para elaborar, tramitar y aprobar el Acta de Modificación de Costos, el Plan de Cargas y la Reprogramación al Plan de Cargas relacionados con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-9-FR-1:	Acta de Modificación de Costos.
MEPI-MN1-IN-9-FR-2:	Plan de Cargas Inicial, Reprogramación al Plan de Cargas y Plan de Cargas Final.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a las actividades para el trámite del Acta de Modificación de Costos de Interventoría, el Plan de Cargas Inicial, Reprogramación al Plan de Cargas y Plan de Cargas Final, desde su elaboración hasta su aprobación.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor y revisada por el Supervisor del contrato de interventoría. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. En estos formatos se relacionan las modificaciones que surgen durante el desarrollo del contrato por algunas de las siguientes razones:

   - Actualización de sueldos y tarifas.
   - Contrato adicional en valor.
   - Prórroga.
   - Suspensión de la ejecución del contrato.
   - Necesidades del contrato.

5. Corresponde al Interventor y al Supervisor del contrato de interventoría, realizar durante la ejecución del contrato seguimiento mensual de los costos de interventoría, realizar un balance de los recursos y

cuando se requiera, solicitar la redistribución de recursos, proponiendo las modificaciones de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. En caso de que al realizar el balance, se identifiquen recursos que no se van a utilizar, estos deberán incorporarse en la fila “Ajuste por Acta de Modificación y/o Valor Remanente”, teniendo en cuenta que estos recursos se podrán reprogramar mediante Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas cuando se requieran.

6. Los recursos para la actualización de sueldos y tarifas, cuando a ello hubiere lugar, debe ser reconocida al Interventor exclusivamente con cargo a los recursos previstos en la provisión pactada en el contrato.

7. Toda modificación de los costos de personal u otros costos no previstos, debe ser solicitada por el Interventor con la debida justificación técnica y económica al Supervisor del Contrato de Interventoría para su consideración y trámite correspondiente. Una vez evaluada y considerada procedente, el Interventor debe presentar a la Unidad Ejecutora el proyecto de Acta de Modificación de Costos y la Reprogramación del Plan de Cargas para su aprobación.

8. En el evento de requerirse recursos adicionales, de manera previa a la aprobación del Acta de Modificación de Costos y Reprogramación del Plan de Cargas, se debe suscribir el contrato adicional correspondiente. En este caso, la aprobación del Acta de Modificación de Costos y la Reprogramación del Plan de Cargas no puede darse con anterioridad a la fecha de la firma del contrato adicional.

9. Cuando se suscriba un contrato adicional en valor y/o prórroga, se debe tramitar el Acta de Modificación de Costos y la Reprogramación del Plan de Cargas correspondientes.

10. Las actas de modificación de Costos y las Reprogramaciones del Plan de Cargas se deben numerar de manera consecutiva, (1, 2, 3…) indicando en la casilla correspondiente el motivo de la modificación y deben tener la misma fecha de suscripción.

11. El Interventor debe contar con el personal, equipos y demás recursos establecidos en la propuesta económica aprobada, necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que la distribución debe ser consistente con las actividades a desarrollar.

12. El Interventor debe velar porque el personal de interventoría adscrito a la ejecución del proyecto cumpla con lo expresado en la declaración juramentada acerca de que su dedicación total en los diferentes proyectos en los que participa no supera el 100%.

13. “Ajuste por Acta de Modificación y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto.

14. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-1

1. NÚMERO DE ORDEN: Se debe llevar el consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada.

   Para aquellos contratos en los cuales esté pactado el incremento anual para los costos de interventoría, se debe mantener el número de orden asignado adicionando una letra que identifique dicho incremento (Ejemplo: 1A, 1B, 2A, 2B,…).

   Cuando se incluya personal u otros costos directos no incluidos en la propuesta económica aprobada, se debe identificar con la letra N iniciando de nuevo la numeración (Ejemplo: N1, N2, N3,…) y relacionarlos a continuación de los establecidos en la propuesta económica aprobada para costos directos de personal y otros costos directos, previa aprobación del Instituto.

2. CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA): Se relacionan en el mismo orden de la propuesta económica aprobada, los costos de personal y otros costos; al final de la columna se debe subtotalizar el valor básico, IVA, y valor total.

3. CANTIDAD: En esta columna se debe relacionar el número del personal, equipos y elementos propuestos.

4. CONCEPTO: En esta columna se relaciona el personal y la descripción de los otros costos directos correspondientes.

5. COSTO MENSUAL: En esta columna, se indica el costo mensual por cada concepto que corresponde a la propuesta económica aprobada.

6. PRIMA REGIONAL: En esta columna se relaciona el valor de la prima regional autorizada de acuerdo con la propuesta económica aprobada.

7. TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (Hombre-Mes): Para los “Costos Directos de Personal” en esta columna se debe indicar el tiempo total de dedicación Hombre-mes durante el plazo del contrato. Para otros costos directos se debe indicar el tiempo total de utilización durante el plazo del contrato.

8. VALOR TOTAL: Para los “Costos Directos de Personal” es el resultado del producto de la suma del “Costo Mensual” más la “'Prima Regional”, por la “Cantidad” y por el “Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)” para cada concepto. Para los “Otros Costos Directos” corresponde al producto de la “Cantidad” por el “Costo” por el “Total Dedicación Recurso”.

9. ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: En esta columna se indican los Costos Directos de Personal y los Otros Costos Directos incrementados anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pactado contractualmente.

10. MODIFICACIONES

    a. CONDICIONES ACTA ANTERIOR, corresponde a las “condiciones actualizadas” del acta de modificación de costos anterior (si existe), se debe indicar su número y fecha, relacionar por cada concepto la dedicación y valor de los recursos.

    b. PRESENTES, indica las modificaciones por aumento (+) ó por disminución (-) de la dedicación del personal requerido y otros costos directos.

11. EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: Esta información se obtiene de la ejecución acumulada reportada en el Acta de Costos inmediatamente anterior al mes de la elaboración del Acta de Modificación.

12. CONDICIONES ACTUALIZADAS: Indica la nueva condición del contrato y corresponde a la sumatoria de las condiciones del acta anterior más las presentes, determinando el total de la dedicación de recursos y el valor para cada concepto. La columna de valor debe totalizarse con el fin de poder ejecutar una verificación aritmética, tanto en sentido vertical como horizontal. Se debe verificar que el total de la dedicación de los recursos y el valor para cada concepto no sean menores a los ejecutados acumulados.

13. Salvo que se trate de un contrato adicional en valor, las modificaciones que se realicen en el Acta de Modificación de Costos deben mantener el valor total del contrato.

14. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: Se presenta el resumen financiero del contrato hasta el mes anterior al Acta de Modificación de Costos. Además, se indica en meses el plazo inicial, adicional, acumulado y faltante para efectos del estudio de la redistribución de recursos.

15. CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN: La Interventoría debe justificar de manera precisa las causas de aumento y/o disminución de la dedicación de los recursos.

16. Cuando la modificación corresponda a la actualización de salarios de costos directos de personal y tarifas de otros costos directos, se debe incluir en causas de la modificación los índices aplicados para su cálculo contractualmente. Los recursos utilizados para la actualización de sueldos y tarifas se deben tomar con cargo a la provisión prevista para ajustes pactada en el contrato.

17. Cuando la modificación corresponda a causas diferentes a la actualización de costos de interventoría, el Interventor debe incluir la justificación respectiva en causas de la modificación.

18. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

19. En caso de requerirse un recurso no previsto en las condiciones iniciales, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar un balance de sus recursos, eliminando o incluyendo dedicaciones y utilización. El Interventor debe presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En

caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

En el evento de requerirse recursos adicionales, de manera previa a la aprobación del Acta de Modificación y Reprogramación del Plan de Cargas, se debe suscribir el contrato adicional correspondiente.

20. El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las obras, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría.

    La utilización de los especialistas depende de las necesidades propias de cada proyecto según sus características particulares.

21. La utilización de los recursos de Interventoría no debe superar las disponibilidades presupuestales anuales del contrato.

22. Cuando el contrato de interventoría tenga prevista la provisión para frente adicional, estos recursos deben ser destinados para la inclusión del personal, equipo y otros recursos adicionales requeridos para el control, supervisión y vigilancia de las actividades a ejecutar en el citado frente adicional. Este frente adicional debe ser autorizado por la Unidad Ejecutora, previo visto bueno del Supervisor del Contrato de Interventoría y del Director Territorial correspondiente; para lo cual el Interventor debe iniciar el trámite oportunamente mediante escrito debidamente soportado, anexando el Acta de Modificación de Costos y la Reprogramación del Plan de Cargas para su debida autorización.

V. PLAN DE CARGAS INICIAL, REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS Y PLAN DE CARGAS FINAL FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

El Interventor debe presentar el Plan de Cargas Inicial al Supervisor del contrato de interventoría en un término no mayor a diez (10) días calendario a la fecha de inicio del contrato, previa aprobación del Programa de Obra y el Programa de Inversiones presentados por el Contratista. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Supervisor del contrato de interventoría, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor a dos (2) días hábiles so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Cuando el contrato de interventoría requiera redistribuir recursos, actualizar sueldos y tarifas que se encuentren establecidos contractualmente, el Interventor debe primero realizar un balance del contrato quitando y colocando los recursos requeridos para elaborar el Acta de Modificación y la Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que se deben identificar con el mismo número y fecha de suscripción.

Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos causados de los meses anteriores de acuerdo con las Actas de Costos tramitadas para cada periodo; adicionalmente identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, teniendo en cuenta el plazo pactado y el saldo del valor contractual, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

La información contenida en la Reprogramación al Plan de Cargas, como cantidades y recursos ejecutados, deben corresponder con la información contenida en el Acta de Modificación en trámite, en la columna EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA.

En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la Reprogramación al Plan de Cargas.

La Reprogramación al Plan de Cargas, identifica los recursos y valores ejecutados y permite la redistribución del personal mínimo requerido y de los otros costos, los cuales deben ser previamente aprobados por el INVIAS para su utilización, de acuerdo con la ejecución del contrato de obra.

Terminado el plazo del contrato de interventoría, el Interventor debe presentar el Plan de Cargas Final actualizado con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo.

El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última acta de costos tramitada.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-08 y Formato que reemplaza MSE-FR-12.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-9 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-9-FR-1, MINFRA-MN-IN-9-FR-2 y se realiza 1 formato nuevo.